

מה:

עין משפט
נר מצוה

ד א מ"פ פ"ב מהלכות
שגגות הלכה ו ופ"א
הלכה ב סמג עשין ריג:

תורה אור השלם

- 1 הָאָרֶץ בְּבִי יִשְׂרָאֵל
וְלִגְר הָגֵר בְּתוֹכָם תִּוְרָה
אֶחָת יִהְיֶה לָּכֶם לַעֲשׂוֹת
בְּשִׁנָּה: בַּמִּדְבָּר טו כט
- 2 וְהִנֵּשׂ אִשְׁר תַּעֲשֶׂה בְיָד
רַמָּה מִן הָאָרֶץ וּמִן הָגֵר
אֵת יי' הוּא מִגְדֵּף וּנְכִרְתָּהּ
הַנֶּשֶׁשׁ הַזֶּה מִקֶּרֶב עַמּוֹ:
בַּמִּדְבָּר טו ל

תום' ישנים

(א) ונוקדי אחת שהיא הנה בין
שגגת שבת וזדון מלאכה בין
בזדון שבת ושגגת מלאכה
כפי רב נחמן לרב חייא והנה
שהיא אחת בהכיר ולבסוף
שבת:

[illegible]

מוסף תוספות

- א. דהיינו מצי לערבינו
דראלו בשכריו ולבסוף
ושכח רבותא ודייה
אשטעטען פטורה, ומביע
ליה למנקט לישנא שאינו
חייב אלא על כל שבת
ורשבת בלבד. מצינ'א, דלא
שישן למתן חייב על כל
שבת ושבת אלא היכא
דהידוש הוא דחייב על כל
שבת ושבת ולא אמרין,
שאלא יחא חייב אלא אחת,
בשבת ובידוע עיקר שבת
דהיינו רבותא דאינו חייב

מעשה. ריטצ"א, כב. וא"ת *

כלל גדול פרק שביעי שבת

אבר לא שבחה מאי חייב על ב"מ מלאכה ומלאכה. תימה לר"י
מנא ליה למידק הכי אימא דלג שכתה נמי אינו חייב על כל
מלאכה ומלאכה אלול על כל שבת ושבת כמו בהכיר ולצטוף שבת
ותנא הכיר ולצטוף שבת וכו"ש הא דכפרי" ומה שפי' בקונטרס דדתייק

דחייב על כל מלאכה ומלאכה מדלג
כייול להו אהדדי מי שידע עיקר שבת
ושמעת והיודע עיקר שבת חייב על
כל שבת ושבת דהוה משמע דוקא
על כל שבת ושבת ולא על כל מלאכה
אין נראה לר"י דא"כ היכי פרך לעיל
למתי הכיר ולצטוף שבת וכל שכן הא
דמשמע דהא לא אינטרין למיתני
דהוה נמי אינטרין לאשמעינן דלוי
חייב על כל מלאכה ומלאכה ונראה
לר"י דלעיל דקאמר למיתני הכיר
ולצטוף שבת וכ"ש הא לא ציי למימר
לדלג למיתני כלל במשנתה אלא ה"פ
מדקמתי חייב על כל שבת ושבת ולא
קמתי אינו חייב אלא על כל שבת
דהוה משמע ולא על כל מלאכה
ומלאכה משמע דעיקר מתניתין
חיובא אחא לאשמעינן דחייב על כל
שבת ושבת ולא פטורא דלוי חייב על
כל מלאכה ואם כן למיתני הכיר ולצטוף
שבת דהו כדמותא טפי וכ"ש האי דחייב
על כל שבת ולא הוה נריך למתנייה
בזהאי צבא אלא ה"ל למיתני בתר הכי
בצבא אחריתי היודע עיקר שבת
אינו חייב אלא על כל שבת ושבת
לאשמעינן דלוי חייב על כל מלאכה
והוהשעת דייק ספיר אבל לא שכתה
מאי חייב על כל מלאכה ומלאכה
מדלג תני בצבא אחריתי דלוי חייב
אלא על כל שבת ושבת:

ליתני היודע עיקר שבת וב"ש
הא. תימה לר"י גלרנא

לדאמיר צבריות צטוף פרק אמרו לו
(דף פז: טז) צדודן שצט ושגגת מללכות
לל מליחיי אכל שצט ושגגת מללכות
ממתיניחן דלכא דלל קצתני חייב על
כל אצ מללכח ומללכח של כל שצט
ושצט וללדיה היצי פריץ הכל לינתי
היודע עיקר שצט הא לל מלי
למתיני הכי דלס כן הוה משמע
דלל מליחיי היודע עיקר שצט אכל
שצט ושצט ומליץ דלכי פריץ דלתיני
היודע עיקר שצט דלייב אכל אצ
מללכח של כל שצט ושצט ורש"ז
מפלס דלי הוה מלי צדודי היודע
מפיר שצט חייב על כל אצ מללכח
ליכא למידק דלל מליחיי אכל שצט

מדלג קתני חייב על כל אב מלאכה של כל שבת דלג צריך נמימי
ושבת כ"ש יודע עיקר שבת כדאמר לעיל: וב"ש הא. ה"ג
נמי על כל שבת ושבת ואינו כן לרבה דכריתות אלא לני

כי הכיר והבסוף שבח דמי^י פירש בקוטרס דלהי אל מנה
שח חייב על כל שנה וקשה לר"י דמ"מ לינתינא^י ולינתי
לעיל ליתני הכיר ולבסוף שח וכו"ש הא כדפרישית ונראה לר"י ד
למיפרך ליתני תינוק שנשבע דמי רמות טפי אלל השמא דלמי ר"י
ברוחא טפי^י ומיח קשה לר"י דמ"מ ליתני תינוק שנשבע דלמי נטע
אבל תינוק שנשבע פשוט. פירש בקוטרס דקסברי אומר מו
דמונזו מפרש לקמן דליף מקרא והא דלמר בפ"ג דמכור
לאומר מותר ופריך ליה (רבא) [ג"ל אביי] אומר מותר אנוס ה
דוקא ממעט (אביי) [ג"ל רבא] אומר מותר משום דטובא בשגגה
דכתיב בהן בשגגה (ורבא) [ג"ל ואביי] פריך ליה אומר מותר אנוס
לאנוס^י דיותר דמי וקרוז לאנוס מלמיז: **ו**הרי"ב ע"ל הדרם אה
מלמח כיון שאין דם חילוק לפרס כמו שם בשם חילוק מללכות^י
אלא אומר ר"י דמיייר דלפי' אכלן כזמה ממחילין לר"י (לקמן)
שנשבע^י אינו חייב אלא אחד אך קשה לרשב"א

כר שבו שהוספת. כדפיטש בקונטרס דאך צו מחייב^ט ומחייב נא
ומחייב הכי ולבסוף שכתב^א ותניא נמי לקמן שגג צוה וצוה זה
הוא^ב דלא איתקש שוגג למיז לאפוקי ליה^ד ממשמעות שגגה^ה דלדור
נמי כ' אית ליה ידיעה בשעת מעשה^ו ומיהו קשה לריי דהא פטור

[illegible]

לעיקר שבת אלא ששבת שהיום שבת מאי: חייב על
 גזל אז מלאכה: דע"כ אי הוה קצירה ליה דליתו חייב אלא אחת
 שבת ושבת הוה ליה ⁽⁶⁾ למיכר ולמיתני הכי מי שדע עיקר שבת
 שבתה וכן היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה

חייב על כל שבת ושבת: ליסתר
היודע עיקר שבת. דהוה שגגת
 שבת חזון מלאכות הרבה חייב על
 כל מלאכה אע"ג דככל שבת ליכא
 אלא דהא שגגה רבי"ש שגגת מלאכות
 חזון שבת דליכא שגגות הרבה:
כהכיר ולצפוק שבת דמי. ומתמינן
 אינטיך למינקט הכיר ולצפוק שבת
 דלא תימא חייב על כל שבת ושבת:
פטור. דקסברי רבי יוחנן ור"ל
 אומר מותר אנוס הוא ולא שגגה
 היא: **וחייב על הדס**. שאכל כל
 ימיו אחת וכן על כל דבר כרת
 שבתורה: **מודי קרוי חוטא**. דכתיב
 בשבועת העדות (ויקרא ה) נפש כי
 תחטא ושבעה וגומר ולא כתיב ביה
 ועלם: **הריני מוסיף על דברך**.
 כלומר אם כך באת לדורש ג"ש ללמד
 שוגג ממזיד בלא ואסיקף גם אני על
 דברך עוד ובה תראה אם יעמדו
 דברך: **אף שוגג הסיפה לו ידיעה**
בשעת מעשה. מחייבו גם זה דברי
 חטאת: **כ"ש שהוספה**. גם דברי
 והרי אמה מסייעני וגם זו אני אומר
 שהוא חייב. ולקמ"ט מפרש במאי שגג:
קפני מיהא. רישא תינוק שנשבה
 לציון הנכרים חייב: **בשלא לרבי**
ושמואל ניהא. דליניהו נמי מחייבי
 ואיכא לאוקמי דהוא הדין להכיר
 ולצפוק שבת כי מתמינן ואייתא
 דקמ"ט תינוק היא גופא זריצין:
 לשמעיעין פלוגתא דמונבו ורבנן:
מאי טעמא דמונבו. אכנין אז ודאי
 לא סמיך למיעבד שוגג דומיא דמוזד
 דהאי שוגג חילוף דמוזד וליכא
 לדמויניהו דהאי חייב והאי פטור:
מקיש שוגג. לענין חטאת למזיד לענין
 כרת ואף על גא דלא דמי ע"כ
 הקישן הכתוב: **ורבנן**. דהי קאסי
 בעא לדברוי יהושע צ"ל: **טובה**
אחם יהיה לכם. גבי קרבן ע"ז
 כתיב צפרשת שלה לך אנשים:

וְכִי תֵּדָע אַחַת מֵאֵי עֲבָדֶי יְהוָה מִיִּבְעֵי לֹהוּ⁽⁶⁾ לְכַדְמֻקְרִי
וְכִי תֵּדָע אַחַת מֵאֵי עֲבָדֶי יְהוָה מִיִּבְעֵי לֹהוּ⁽⁶⁾ לְכַדְמֻקְרִי

ממרישא שמעינן ליה דקתני בהביר ולבסוף שכן דחייב על כל שבת
 דבעי למימר דלא לתני' כלל צמשה דאס כן הוה אמינא דחייב
 בצבא אחריתי היודע שהוא שבת אינו חייב על כל שבת:

ימיון שנה מעיקרו דהיינו מיוןן ששנה לנה מיוןן להסיר ונבטון
בתר הכי הכיר ונבטון שכה אינו חייב אלף אחת דכה"ג פריך
א"י הוה תני חייב חטאת דהוה אחי לנבטעין חטובא הוה שייך
למי אלף אחת דפטורה תאף לשמענין^א נקט שמיר ונבטון שכה דהיי
וומר דפטור^ב כתיב ויחנן וירש לקוש והדר ליתי הכיר ונבטון שכה:
אנוס הוא ואין נראה דטעמיהו כמונבו דלאמר בסמוך^ג וטעמא
דא^ד גבי גלות בשגגה פרט למזיד ומפרש (אביי) [ג"ל רבא] פרט
לא דוקא קאמר אנוס דבכל מקום ממיידין ליה אלף לגבי גלות
ההוא^ה דהא בפירקין^ו מחייבי אומר מומר בע"ז ובחבל אע"ג
א^ז ואלף הוה ליה למיתא דבזרייתא בשגגה פרט למזיד אלף^ח פרט
לאע"ג דמיתא דפשיטא היא דכלל מה שאכל מה אינו חייב אלף
לא דאם נמי בלתי מיוןן ששנה דכלל שיה אינו חייב אלף אחת^ט
אדם אחר חייב על כל תמחווי אפי' בהעלם אחד ובמיוןן
אינטריך חו לנשמעין ולמחני ועל החלב אחד:

ליכא ידיעה בשעת מעשה^א דהא רבי יוחנן ורש' לקיש קברי כמובן
ג. האמור בתורה ומוקמינן לה כמובן^ב ודיינו טעמא משום דסבדר
שוגג משמע דלית ליה ידיעה בשעת מעשה^ד ולא אהא היקשא אללא לחייב
היקשא תיגון שנשבע מהאי טעמא נמי יפסור הכיר ולבסוף שכן:
מה

[illegible]

מסורת הש"ס

יִצְמוֹת ט. הוֹרִיּוֹת ח.,
 (דף סט.), ג) [נראה דל"ל]
 לרצה וצדפ"ר איתא לרצ'.

הגהות הב"ח

(K) רש"י ד"ה חייב על וכו' אל למיתני כלל ומיתנת מיכרך נמחק: (ב) תום"ה אלל תיטוק וכו' דהא פירקין. ג"כ בסוף דף ע"ב:

מוסף רש"י

תורה אחת יהיה לכם.
ענין קרבן כתיב צפרשת
בזאת כוכבים, תורה כל
תורה במשמע, הוקשה כל
תורה לענין קרבן לעבודת
כוכבים (יבמות ט.).

רב נסים גאון

רב דקדמי לך
 וישען בן לך בלילה, וישען
 לך תורה ללם לערש
 ששנה, והנשם
 עשה בך רמה, והקושש
 לך תורה ללם לערש
 ופרשתי (מדרש ע"ז)
 ששן ולא תשם,
 ששן אלה תחטא בשגגה
 מנסה לך עסקים,
 רבותות וז"ל כ'
 אלה מרות ע"ז,
 ורש וז' בספר יצחק
 תשוב מדרב, אלה ארומם
 ז"א איתא לך באחת
 הקצות האמורות בתורה
 ז"ל ויהי אם תעשה
 נטה, יחד תחום מנהג
 ששן עצמה ואורו ז'
 ז' וכ', ובספתי ארומם
 אלה ששן (ע"ז)
 מדרב ללם לערש
 אלה ז' דכתיב,
 ז"ל אמר בך ואתי
 וישען בן לך ואמר לך
 וישען בן לך תעשה את
 המצות אלה, ואת
 מצוה שהיא שקולה כנגד
 המצות כולן וז' ארומם
 ז' רבות י' (נא ט'
 קראת לך אש דבר
 אלים בך משה, ואת
 מצוה שהיא דבריו של
 קביה ע"ז וז' יש משנה
 וז' ורומה ז' ע"ז.

אשר דבר ה' אל משה את
אשר צוה ה' אליכם ציד
שה כ"ל.

רבינו חננאל

[illegible]